



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPRAVENTA EXCLUSIVA (BLUE PLUS)

Contrato de intermediación inmobiliaria que celebran, por una parte Blue Integración Inmobiliaria, S.C., con nombre comercial RE/MAX Blue, representada en este acto por Paloma Saldarriaga Quintanilla y/o Diana Cuadra Cantero, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL PROFESIONAL INMOBILIARIO", y por la otra el/la Sr.(a) _____, representado por _____, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL PROPIETARIO", al tenor de las siguientes:

DECLARACIONES

DECLARA "EL PROFESIONAL INMOBILIARIO"

1. Ser una persona moral debidamente registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con capacidad de prestar servicios de mediación inmobiliaria con Registro Federal de Contribuyentes BII060629CGA
2. Que tiene su domicilio en Álvaro Obregón 171, oficina 607, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700, CDMX, Tel. 55.5511.5305, correo electrónico: remaxblueinformes@gmail.com

DECLARA "EL PROPIETARIO"

1. Ser legítimo propietario del inmueble ubicado en: _____

en lo sucesivo denominado "EL INMUEBLE", del cual tiene plena capacidad legal, jurídica y económica para vender libre de cualquier tipo de gravamen o responsabilidad civil, física, laboral o de cualquier otra naturaleza, acreditándolo con escritura No. _____ inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el folio No. _____.

2. Que señala como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en: _____

Teléfono: _____ Correo electrónico: _____

3. Que es su deseo que el "EL PROFESIONAL INMOBILIARIO" promueva en venta "EL INMUEBLE", bajo las siguientes condiciones:

- a. Precio: \$ _____ (_____)
- b. Fecha de entrega del inmueble a su comprador: _____
- c. Vigencia de cuatro meses
- d. Honorarios: 5% (Cinco por ciento) más IVA, sobre el precio de cierre.
- e. Instalaciones / muebles incluidos:
() Cocina Integral () Muebles empotrados () Otros _____

Firmado por las partes en señal de conformidad en dos tantos en la CDMX con fecha _____

"EL PROPIETARIO"

PALOMA SALDARRIAGA QUINTANILLA Y/O
DIANA CUADRA CANTERO

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPRAVENTA EXCLUSIVA (BLUE PLUS)****CLÁUSULAS**

PRIMERA (SERVICIOS) “EL PROFESIONAL INMOBILIARIO” se obliga a prestar a “EL PROPIETARIO” los siguientes servicios:

- a. **ASESORÍA.** – “EL PROFESIONAL INMOBILIARIO” realizará un análisis del inmueble con el propósito de determinar su valor de mercado y establecer la estrategia más adecuada para su enajenación, considerando sus características físicas, legales y fiscales. Asimismo, brindará orientación a “EL PROPIETARIO” respecto a los procesos, trámites y documentación necesaria para llevar a cabo la operación de compraventa.
- b. **PROMOCIÓN.** – “EL PROFESIONAL INMOBILIARIO” se compromete a promover “EL INMUEBLE” de manera exclusiva, utilizando los medios de difusión que considere más apropiados, atendiendo a las características del mismo. También proporcionará la información necesaria a los potenciales compradores que así lo soliciten. Por su parte, “EL PROPIETARIO” se abstendrá de realizar demostraciones del inmueble o entablar negociaciones directamente, interviniendo únicamente cuando así lo requiera “EL PROFESIONAL INMOBILIARIO”.
- c. **MEDIACIÓN.** - “EL PROFESIONAL INMOBILIARIO” realizará labores de intermediación al fin de lograr la ejecución del contrato respectivo, obligándose “EL PROPIETARIO” a dar todas las facilidades necesarias para que el inmueble sea mostrado a los posibles compradores.
- d. **GESTIÓN.** - “EL PROPIETARIO” autoriza mediante el presente contrato a “EL PROFESIONAL INMOBILIARIO” recibir las cantidades que entreguen los posibles oferentes como garantía de la seriedad de su ofrecimiento que será mínimo \$20,000 y máximo el 1% sobre el precio de venta.

En caso de desistimiento por parte del oferente una vez aceptada su oferta, dicha garantía se aplicará como pena convencional, conservando “EL PROFESIONAL INMOBILIARIO” el 50% y el 50% restante entregándolo a “EL PROPIETARIO”

- e. **INFORMACIÓN.** * – “EL PROFESIONAL INMOBILIARIO” se obliga a informar a “EL PROPIETARIO”, de manera periódica y por los medios acordados (ya sea telefónicamente o por escrito), sobre los resultados de las gestiones realizadas para la promoción y venta del inmueble.

SEGUNDA (DOCUMENTOS). - “EL PROPIETARIO” se obliga a entregar a “EL PROFESIONAL INMOBILIARIO”, al momento de la firma del presente contrato, copia de la siguiente documentación:

- * Identificación oficial vigente;
- * Constancia de situación fiscal y CURP;
- * Acta de matrimonio, en su caso;
- * Título de propiedad completo, en el que consten los datos del Registro Público de la Propiedad;
- * Última boleta del impuesto predial;
- * Última boleta del servicio de agua.

Asimismo, “EL PROPIETARIO” se compromete a integrar y entregar la documentación original adicional que sea requerida para la formalización de la operación ante Notario Público, además de cubrir los gastos y/o honorarios necesarios, producto de la venta.

TERCERA (PRECIO). - “EL PROPIETARIO” manifiesta su intención de vender “EL INMUEBLE”, conforme a lo establecido en la declaración Tercera, inciso “a” del presente contrato. “EL PROFESIONAL INMOBILIARIO” se obliga a presentar a “EL PROPIETARIO” todas las ofertas de compra que reciba, hasta en tanto alguna de ellas sea aceptada formalmente por “EL PROPIETARIO”.

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPRAVENTA EXCLUSIVA (BLUE PLUS)**

CUARTA (VIGENCIA).- La vigencia del presente contrato será la establecida en la Declaración Tercera, inciso "c". Al finalizar dicho plazo, si ninguna de las partes manifiesta su voluntad de no renovarlo por escrito, con al menos quince (15) días naturales de anticipación y con acuse de recibo, el contrato se prorrogará automáticamente por períodos sucesivos de *treinta (30) días naturales* bajo las mismas condiciones.

Durante la vigencia del contrato, "EL PROFESIONAL INMOBILIARIO" tendrá, con carácter de exclusividad, la intermediación para la venta de "EL INMUEBLE". Por lo tanto, en caso de que "EL PROPIETARIO" enajene el inmueble por sí mismo, por medio de terceros, o a través de algún prospecto previamente registrado por "EL PROFESIONAL INMOBILIARIO", se obliga a pagar a este último los honorarios estipulados en el presente contrato.

QUINTA (HONORARIOS).- EL PROPIETARIO pagará a EL PROFESIONAL INMOBILIARIO como contraprestación por sus servicios el equivalente al 5% (cinco por ciento), más el IVA correspondiente, calculado sobre el precio total de compraventa del inmueble.

Dichos honorarios deberán ser cubiertos de forma proporcional al pago recibido por la venta. Es decir: del porcentaje de garantía recibido en la compraventa, se deberá pagar la parte proporcional de los honorarios, y el resto se liquidará al momento de la firma de la escritura pública de compraventa, mediante cheque, transferencia bancaria o cualquier otro medio de pago aceptado por ambas partes.

En caso de que "EL PROPIETARIO" no cubra oportunamente a "EL PROFESIONAL INMOBILIARIO" los honorarios devengados, deberá pagar, además, una indemnización equivalente al 5% (cinco por ciento) mensual sobre el monto total adeudado, hasta la completa liquidación de dichos honorarios e indemnización.

SEXTA (EVENTUALIDADES).- En caso de que "EL PROPIETARIO" desista de continuar con la operación de compraventa después de haber aceptado expresamente una oferta, deberá pagar a "EL PROFESIONAL INMOBILIARIO" los honorarios convenidos en este instrumento

Si el incumplimiento fuera imputable al comprador y "EL PROPIETARIO" retiene una cantidad como pena convencional en virtud del contrato de compraventa, deberá pagar a "EL PROFESIONAL INMOBILIARIO" el 50% (cincuenta por ciento) de los honorarios pactados o la cantidad retenida como pena convencional, lo que resulte menor.

SÉPTIMA (MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE).- Será responsabilidad exclusiva de "EL PROPIETARIO" mantener en condiciones óptimas de limpieza, conservación y seguridad "EL INMUEBLE", así como el pago de todo tipo de servicios implícitos al inmueble. Estas obligaciones permanecerán vigentes hasta la fecha en que se entregue la posesión del inmueble al comprador.

En caso de que "EL INMUEBLE" se encuentre desocupado, no deberá contener objetos de valor que pudieran generar controversias o reclamaciones.

OCTAVA (JURISDICCIÓN).- Para interpretación y cumplimiento de este contrato las partes manifiestan su conformidad en someterse a la jurisdicción de los Tribunales de la Procuraduría Federal del Consumidor en términos del Artículo 24 fracción XVI de la ley que la rige.

"EL PROPIETARIO"

PALOMA SALDARRIAGA QUINTANILLA Y/O
DIANA CUADRA CANTERO